

1501138-48.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. PERSONALIDADE SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 440/STJ. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

2ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglia, 1200, Horário de Atendimento ao Público das 12h30 às 17h, Vila Abernêssia - CEP 12460-000, Fone: (12) 3664-2212, Campos do Jordao-SP - E-mail: campjordao2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO - Réu Preso -

Processo Digital n°:

1501138-48.2022.8.26.0618 - ordem 2022/001014

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222208/2022 - DEL.POL.CAMPOS DO JORDÃO, 26775870 - DEL.POL.CAMPOS DO JORDÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Vítima

GLEYCE KELLY FRANCISCO

Artigo da Denúncia:

Art. 24-A "caput" do(a) LEI 11340/2006 e Art. 147 "caput" do(a) CP(Denúncia) -

Réu Preso

Em 23/11/2022, às 15:30h, nesta cidade e Comarca de de Campos do Jordão, em audiência de forma virtual, realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams, pela 2ª Vara, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Alan Carlos Reis Silva. Presente o Réu, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, (Alcunha: Beto, Betinho), CPF 305.634.178-70, RG 28147688. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Taubaté - Av. Amador Bueno da Veiga, 5000, Gurilandia - CEP 12062-400, Taubaté - SP, 12 3608 7900. Endereço: Rua da Neblina, 36 OU 418, casa, Brancas Nuvens, rua da neblina, CEP 12460-000, Campos do Jordao - SP. Presente o(a) Defensor(a) Dr(a) Marcio Augusto de Castro OAB 334236/SP. De forma virtual, por meio de aplicativo Microsoft Teams, foi assegurado o direito de entrevista prévia e reservada ao Acusado antes do início da audiência, mediante

a remoção de todos os Participantes, inclusive do Magistrado, permanecendo apenas Advogado e Representado, conforme Manual de Audiência Virtual disponibilizado pelo Egrégio TJSP no endereço eletrônico <http://www.tjsp.jus.br/Download/CapacitacaoSistemas/AudienciaVirtualSistemaRemotoTrabalho.Pdf>.

O link para acesso à reunião foi enviado aos e-mails e whats app dos Participantes informados nos autos, nos termos do Comunicado CG 284/2020.

Presente, com comparecimento no Fórum a Vítima GLEYCE KELLY FRANCISCO, União Estável, Faxineira, RG 48926108, pai ALEX ALONSO FRANCISCO, mãe ANGELITA DA SILVA ROSA FRANCISCO, Nascido/Nascida 20/06/1993, de cor Branco, rua Agripino Lopes de Moraes, 570, Condominio 01, bloco 1-A, ap 2 -, VILA MATILDE, Campos do Jordao - SP, que às de costume disse ser vítima motivo pelo qual deixa de prestar o compromisso, e ouvida em apartado, com visualização pelo Réu(Ré) pela sala de audiência virtual, a pedido da Parte.

Autorizado o ingresso da testemunha, ora presente no lobby, o GCM DANIEL PEREIRA MACEDO, CPF 338.217.308-54, RG 41306314, Av Adhemar de Barros, 82, (fone 36638471), Abernессia, CEP 12460-000, Campos do Jordao - SP, Fone 1236624922, restando prejudicada colheita do depoimento em razão de intercorrência no sinal de internet.

A seguir, foi tomado o depoimento da Testemunha(s) de Acusação/Defesa, abaixo qualificada(s), em apartado, que às perguntas de costume, disse nada. Qualificadas e compromissada(s) sob palavra de honra e a promessa de dizer(em) a verdade do que souber e lhe(s) for perguntado: GCM MOHAMED ALDO MISCIASCI, CPF 012.334.718-13, RG 10151328, Av. Adhemar de Barros, 82, tel. (12) 3664 5527, ABERNESSIA, CEP 12460-000, Campos do Jordao - SP.

A seguir, pelo Ministério Público foi dito que desiste da oitiva da testemunha Daniel Pereira. Pela Defesa também foi dito que desiste da oitiva da testemunha, o que foi homologado pelo MM. Juiz, sendo dispensada a testemunha do "lobby", após novo reingresso e sendo descartado o início do depoimento, sem objeção pelas partes.

Ato contínuo, a fim de ser interrogado(a) o Réu(Ré) sobre os termos da acusação inicial, o acusado tendo declarado não ter Defensor constituído para defendê-lo, sendo nomeado na pessoa do(a) Dr(a). Marcio Augusto de Castro OAB 334236/SP, a quem foi assegurado o direito de entrevista reservada ao acusado. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal, sendo todo o interrogatório gravado também por meio de sistema audiovisual. Durante do interrogatório o Meritíssimo Juiz de Direito fez ao(à) acusado(a) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, respondendo ele(a) às perguntas a respeito da sua qualificação da seguinte maneira: NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, RG nº: 28147688, Naturalidade: Campos do Jordao-SP, Cor:Branco, Data de Nascimento:08/12/1979, Filiação: pai JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, mãe CREUZA CORRÊA DOS SANTOS, Residência:Rua da Neblina, 36 OU 418, casa, Brancas Nuvens, rua da neblina - CEP 12460-000, Campos do Jordao-SP, Profissão: Desempregado.

A seguir pelo MM Juiz de Direito foi deliberado:

Não havendo outras provas a produzir, declaro encerrada a instrução.

Em debates, o Ministério Público e a Defesa apresentaram memoriais gravados por meio de sistema audiovisual, na forma virtual.

Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimento foram captados em áudio e vídeo, disponíveis no sistema SAJ conforme Comunicado Conjunto 1.350/2020.

A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada sentença, nos seguintes termos:

Vistos.

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (qualificado nos autos) foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/2006; ambas as infrações na forma do artigo 69 do Código Penal, porque por volta das 17h32min do dia 15 de agosto de 2022, na Avenida Frei Orestes Girardi, via pública, Bela Vista, nesta cidade e comarca Campos do Jordão. Descumpriu reiteradamente decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira G.K.F. nos autos do processo nº 1502466-64.2022.8.26.0116, medidas estas previstas na Lei

11.340/2002.

O denunciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso por cerca de oito anos, tendo três filhos comuns. A vítima relata que era ameaçada de morte e constantemente injuriada com palavras de baixo calão pelo ex-companheiro, fatos já apurados nos autos de nº 0000040-10.2019.8.26.0618. Em vistas das constantes ameaças do ex-companheiro que é alcóolatra, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado nos autos do processo nº 1502638-06.2022.8.26.0116. O denunciado foi intimado da decisão judicial em 13.04.2022 conforme certidão do Oficial de Justiça às fls. 23 do supracitado processo nº1502638-06.2022.8.26.0116. Mesmo ciente da concessão das medidas protetivas em seu desfavor, o denunciado estando alcoolizado, se aproximou da vítima que estava aguardando transporte em um ponto de ônibus, e tentou tocar sua mão. A vítima ficou temerosa e decidiu pedir socorro à base da guarda municipal que repassou as informações para a equipe que estava próxima ao local do acontecimento, conseguindo deter o investigado, que foi preso em flagrante delito. Evidente, assim, que o denunciado descumpriu a determinação judicial de proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, em sua residência, na rua ou local de trabalho, devendo guardar distância mínima de 200 metros; bem como de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

O acusado foi preso em flagrante em dia 15 de agosto de 2022 (fls. 04). A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2022 (fls. 78-79). O acusado foi citado (fl. 113) e apresentou resposta à acusação (fls. 119-120).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foi ouvida a vítima, duas testemunhas comuns e interrogado o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defesa postulou pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e concessão dos benefícios cabíveis. É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pela decisão que deferiu medida protetiva à vítima (fls. 17-18), bem como pela prova oral colhida na instrução.

A autoria, da mesma forma, é certa, recaindo sobre o acusado.

O réu não chegou a negar formalmente a prática criminosa. Silente na fase policial, interrogado em juízo alegou que não se recorda acerca dos fatos. Disse que nesse dia foi até a farmácia por ter asma e foi pegar bombinha, foi até o ponto para pegar o ônibus, encontrou um rapaz que estava bebendo e não se recorda de ter se aproximado. Não teve intenção de sair de casa para encontrar com ela. Quer seguir a vida como ela. Quem vivia ligando era ela, no dia que saiu ela ligou, chorou, perguntou como estava, como estava tratando a asma, porém não foi, não voltou com ela. Todas as vezes ela pedia para voltar e voltava. Ela deixou claro que é para o interrogando viver a vida dela e o interrogando a dela, vai sair, trabalhar, ver o quanto vai dar de pensão às crianças, foram oito anos, não deu certo. Se ela sempre for chamar a Polícia vai passar mais tempo na cadeia. Não se recorda se se aproximou dela. Estava alcoolizado no dia. Afirma que não se aproximou dela, em nenhum momento ameaçou ela. Não se lembra do que aconteceu, nunca ameaçou ela de morte. Não vê motivos para ela estar mentindo para prejudicá-la. Toda vez ela pede para voltar, acontece uma coisinha, ela denuncia, vai preso, volta. Em nenhum momento vai atrás dela. Sobre essa questão do alcoolismo, estava indo ao CAPS e fazendo, até vir a ser preso, a hora que voltar vai continuar fazendo. Realmente tem problema com alcoolismo e quer se tratar. Tem 42 anos. Tem um processo de roubo de 2003, foi condenado. Tem outros processos criminais de descumprimento de medida protetiva. Trabalhava como ajudante de carpinteiro, ganhava 80 reais por dia.

Estudou até a 4ª série.

Ouvida em juízo, a vítima G.K.F. disse que 17h30 estava chegando com as crianças no ponto de ônibus, estavam indo embora para a casa da declarante, saindo do serviço. Localizou ele perto, ficou tranquila, achou que ele não viria, estava alcoolizado. Ele chegou, colocou a mão na declarante, nas crianças, falou para ele não vir, ele

ia e voltava, começou a xingar e ameaçar a declarante, as crianças começaram a chorar, são traumatizadas por tudo que ocorreu. Ele xingou de biscate, piranha, que ia em casa de noite, coisa que ele sempre falava. Chamou a Polícia porque ele vai à casa da declarante de madrugada quando está embriagado, arreventa porta. Antes de maio, tinha medida protetiva e os três filhos são dele, aceitou. Deu ponto final em maio, acabaram as oportunidades, quer seguir a vida e que ele siga a dele. O menino está passando por psicólogo, tomando Rivotril. Quando toca a campainha, eles começam a chorar. A declarante também está passando em psicólogo. Nesse dia ele não ameaçou, só xingou. Falou que ia à casa da declarante na madrugada, chamou a guarda porque se esperasse chegar em casa de madrugada, quebrar a porta, arreventar a janela, tem que sair 2, 3 horas de madrugada correndo dele. Ele persegue a declarante no serviço, na rua. Todo mundo do serviço vê ele vigiando no ponto, ele sabia os horários que a declarante saía. Acionou a Guarda Municipal, que é onde a declarante trabalha, eles sabem a situação no serviço. Nesse dia ele não agrediu a declarante. Ele bebe, fica louco. De madrugada, quem vai defender a declarante. Nesse dia, não foi agredida. Nesse dia, ele xingou, falou que ia à casa da declarante, as crianças começaram a chorar, falou 3 vezes para ele sair, que poderia chamar a Guarda. Ele foi preso dia 4 de maio por descumprimento de protetiva, não teve audiência ainda, ele foi preso por outros guardas. Ele parece que teve COVID na prisão e parece que foi solto, estava com prisão domiciliar na casa da mãe dele. Mesmo assim ele continuava descumprindo protetivas. Ele fazia isso por volta de 3 vezes por semana, não tinha dia certo, em um mês eram cerca de 10 três. Quando falava que ia chamar a polícia, guarda, ele estava alcoolizado, pra não precisar chamar falava pra ir à casa da mãe dele. Ele dizia que não tinha medo, que podia chamar, que "se foda", evitava chamar para as crianças não presenciarem, mas ele não escutava, não adiantava falar. Ele tem problema de alcoolismo, levaram ele no CAPS para tratamento, mas ele não quis ajuda. Na data dos fatos, também falou, mas não adiantou. Tinha uma prima dele no ponto, falou pra ligar pra mãe dele pra evitar chamar a Guarda, mas a mãe disse para chamar a Polícia pra ter sossego. Desde 2018 vem essa situação de perseguição. Ele ia preso seis meses, saía, ficava um tempo, depois voltava. É a terceira ou quarta prisão dele, sempre por descumprimento de protetiva. Dessa vez agora ele não mandou carta. Nas vezes anteriores, sim. Antes da prisão de abril, quando ele saía, aceitava achando que ele ia mudar, levava ao CAPS para fazer tratamento, tentava dar uma força para ele mudar. Para a declarante, seria para o resto da vida, a partir de maio abriu o olho e se libertou, não quer mais, quer que ele leve a vida dele, arrume emprego, trabalho.

O guarda municipal Mohamed afirmou que nesse dia estava em patrulhamento, foram acionados com a informação de que o cidadão estava descumprindo medida protetiva e a solicitante esteve pelo setor e solicitou dizendo que ele encostou perto dela, ficou assustada e foram averiguar. Foram até o local, chegando lá ele estava sentado em um degrau próximo do setor e sem condições até de se locomover, havia ingerido um tipo de bebida, estava transtornado e inofensivo com a equipe. Não teve condições de conversar com ele, até a chegada ao Distrito ele nem sabia onde estava. Não conhecia ele de outras ocorrências. Ele não ofereceu resistência, nem causou transtorno, estava sem reação para nada. Ele estava próximo do ponto de ônibus, cerca de 100 metros da seção onde trabalham, a moça (vítima). Reconhece o réu como sendo o indivíduo.

A prova dos autos, portanto, longe de ser precária, é mais que suficiente a ensejar a condenação do réu, encontrando amplo amparo nas palavras da vítima, corroboradas pela prova testemunhal, restando comprovado o delito a ele imputado.

A palavra da vítima é de extrema importância nos crimes de violência doméstica e familiar, isso porque, normalmente, o crime é praticado no interior das residências, impossibilitando, desta forma, a presença de testemunha que possam confirmar a versão apresentada pela vítima, que ademais, foi à mesma anteriormente dada em sede policial.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Frise-se que, no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem

testemunhas presenciais, como no caso dos autos. Nesse sentido:

- "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela praticado crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da vítima, corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o acusado a agrediu fisicamente. II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando verossímil e não confrontadas com outras provas que a desmereçam. III - Recurso conhecido e desprovido." (TJ/DF APR 20120710305817 Rel. Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma - Julg. 28/01/2016 Publ. DJe 03/02/2016).

E não tendo o apelante feito qualquer prova de suas alegações, à luz dos ditames do artigo 156, do Código de Processo Penal, há que ser valorada a narrativa da ofendida, inclusive porque em conformidade com o teor da prova técnica já citada, comprovadora de que ela foi lesionada, sendo patente, pois, que a conduta atribuída ao apelante se subsume perfeitamente ao tipo penal cuja transgressão lhe foi imputada.

Demonstrada a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar as penas.

Trata-se de réu reincidente específico (fl. 107), sendo também portador de péssimos antecedentes, sendo uma das condenações definitivas pela mesma prática do crime ora tratado (fls. 108 e 110). A culpabilidade revelou-se extraordinária à espécie criminosa, uma vez que o crime fora praticado na presença dos filhos do casal e com proferimento de ofensas à vítima, a denotar maior reprovabilidade da conduta. A personalidade e a conduta social do agente claramente o desabonam, posto que a vítima asseverou que o acusado, desde 2018, faz de sua vida e da família um verdadeiro inferno, descumprindo reiteradamente medidas protetivas, inclusive de madrugada, fazendo com a vítima tenha de deixar o lar às pressas com os filhos diante do receio de que algo mais grave lhes ocorra, o que, ademais, as condenações e processos em andamento ostentados pelo acusado (em um dos quais, aliás, pela mesma prática do crime ora apurado, teve prisão domiciliar concedida pouco antes da data dos fatos ora apurados, aos 07/07/2022, conforme fls. 109/110), revelando personalidade evidentemente voltada à prática de crimes no contexto de violência doméstica e conduta social deletéria e indiferente aos comandos estatais que privilegiam seu estado de liberdade (medidas protetivas de urgência). No que tocam aos motivos do crime, não extrapolaram o regular. As circunstâncias e consequências do crime, no entanto, revelaram-se deletérias, visto que prosseguiu descumprindo a medida protetiva mesmo tendo a vítima solicitado que o acusado se afastasse antes de chamar a Guarda Municipal, além das consequências gravíssimas à saúde mental da vítima e dos filhos do casal. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base no triplo do mínimo legal, ou seja, em nove meses de detenção. Na segunda fase, ausentes atenuantes, está presente a agravante da reincidência - específica, frise-se -, que ensejará aumento de 1/5 na pena, que resta, ausentes causas de aumento e de diminuição, em dez meses e vinte e quatro dias de detenção. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, R.G. nº 28147688 - SP, ao cumprimento de dez meses e vinte e quatro dias de detenção, por infração ao no artigo art. 24-A da Lei 11.340/2006.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais francamente desfavoráveis, motivos estes que inviabilizam eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, do Código Penal, e a aplicação da suspensão da pena retratada pelo artigo 77, do Código Penal.

Mantendo-se hígidos - e corroborados pela presente sentença condenatória, de cognição exauriente - os fundamentos que determinaram a prisão do réu, para garantia da ordem pública e também para assegurar a futura aplicação da lei penal e a integridade física da vítima. Quanto a este último aspecto, é de se observar que as circunstâncias dos autos se revestem de maior gravidade, uma vez que a vítima

descreve cenário de reiteradas ameaças e descumprimentos de medida protetiva proferidas pelo acusado quando em estado de embriaguez, de modo que a necessidade da prisão preventiva ainda persiste para fins de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do tergiversado arrependimento e precária crítica apresentada pelo réu em sua versão a respeito dos fatos, além da reiterada inobservância dos comandos estatais que privilegiam seu estado de liberdade (medidas protetivas de urgência).

Assim, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, A QUAL DEVERÁ, NO ENTANTO, OBSERVAR AS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO, SERVINDO A PRESENTE SENTENÇA COMO OFÍCIO, DEVENDO SER PROVIDENCIADA, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A TRANSFERÊNCIA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME INTERMEDIÁRIO IMPOSTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E RESPONSABILIZAÇÃO FUNCIONAL.

Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. PERSONALIDADE SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 440/STJ. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...).

2. Esta Corte Superior tem entendido que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar.

3. A manutenção da custódia cautelar deve compatibilizar-se com o regime semiaberto, motivo pelo qual deve ser assegurado ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento adequado ao regime intermediário.

4. Ordem parcialmente concedida para, mantida a condenação, estabelecer o regime inicial semiaberto, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/03, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a vítima do teor da presente sentença, servindo como mandado, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, deverá o Ofício Judicial, independente de nova conclusão, providenciar: (1) lançamento do nome do réu no rol dos culpados; (2) expedição de ofício à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquela C. Corte; (3) expedição de guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à VEC competente; e (4) elaboração de cálculo das custas processuais, intimando-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Em seguida, pelo(a) representante do Ministério Público foi manifestado que aguardaria o quinquídio legal para analisar se interporia ou não recurso.

Na sequência, pelo(a) Patrono(a) do réu e por este, após, por eles foi manifestado o desejo de NÃO RECORRER, os últimos conforme gravação audiovisual, com o Defensor, diante da impossibilidade de assinatura de termo físico.

Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi homologada a renúncia ao direito de recorrer pelo réu e pela Defesa e determinado que seja certificado o trânsito em julgado em relação a eles. Expeça-se guia provisória de execução.

No mais, aguarde-se o prazo para eventual interposição de recurso pelo Ministério Público. Decorrido o prazo, e certificado nos autos a ausência de manifestação Ministério Público, determino que, cumpridas as formalidades legais, lançando-se a certidão do trânsito em julgado da presente Sentença providenciando-se a expedição de guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se os autos ao DEECRIM da 9ª RAJ para cumprimento da pena. Arbitro os honorários do Defensor dativo, nos termos do convênio entre a OAB/DPE, expedindo-se certidão. Com relação às custas processuais,

elaborem-se cálculos atualizados, intimando o réu por ocasião de eventual progressão ao regime aberto para que efetue o pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado, nos termos do PROVIMENTO CG Nº 11/2015. Certifique-se, ainda, se há objetos, armas, numerários apreendidos ou fiança recolhida. Em caso positivo, após certificar, abra-se vista ao Ministério Público para requerer o que de direito. Feitas as necessárias anotações e comunicações de praxe, arquivem-se.

Interposto recurso pelo MP, tornem conclusos para deliberação.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário. Atualize-se o SAJ.

NADA MAIS. Eu, Márcia Cândido da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

MM. Juiz(a): DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Dispensa de assinaturas dos presentes em meio físico, nos termos da resolução 185 de 2013 do CNJ, vez que trata-se de processo digital: Vitima(s) - Testemunha(s) - Dr(a). Promotor(a)- D(a). Defensor(a) - Réu (ré)